



제428회 국회 (임시회)
제1차 법제사법위원회

김건희와 명태균 · 진진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안

검 토 보 고

〈특검 수사대상, 특별검사보 · 파견검사 수 확대 등〉

■ 장경태 의원 대표발의(의안번호 제12368호)

2025. 8.

법 제 사 법 위 원 회

전 문 위 원 박 병 섭

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	1
III . 검토의견	5
1. 특별검사의 수사대상 확대 및 관련사건 정의 규정 명확화 (안 제2조제1항제14호 신설, 제15호 및 제16호, 제17호 및 제18호 신 설, 제19호, 제3항 신설)	5
2. 특별검사보, 파견검사·공무원 수 확대 및 수사기간 연장(안 제6조 제5항, 제7조제2항 신설 및 제3항부터 제7항까지, 제9조제3항, 제15조 제1항제2호 및 제3항 단서)	9
3. 파견검사의 공소유지권 명확화(안 제7조제8항 신설)	17
4. 수사기간 종료 후 사건의 국가수사본부 인계 (안 제9조제6항 및 제7항)	20
5. 형벌 등의 감면 규정 신설(안 제24조 신설)	23

※ 참고자료	25
1. 개별사건에 관한 특별검사법 제정·시행 연혁	25
2. 역대 특별검사법 주요내용 비교	26

I. 제안경위

가. 제 안 자 : 장경태의원 등 27인

나. 제 안 일 : 2025. 8. 26.

다. 회 부 일 : 2025. 8. 26.

II. 제안이유 및 주요내용

제안이유

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법선거개입사건 등 진상규명을 위한 특별검사(이하 ‘김건희 특검’이라 함)는 지난 2025년 6월 12일 임명 후, 그 준비절차를 거쳐 본격적인 수사를 진행하고 있음.

김건희 특검은 도이치모터스 주가조작 의혹, 삼부토건 주가조작 의혹, 명태균씨가 연루된 공천 개입 의혹을 비롯해 수사대상이 16개로 매우 방대하고, 각 수사대상마다 서희건설 청탁 사건, 통일교 뇌물수수 및 정치관여사건 등 새로운 인지사건과 의혹도 늘어나고 있는 상황임. 최근에 드러난 관봉권 떠지 분실사건 및 이에 대한 수사 은폐의혹 사건에 대해서는 수사대상에 명확히 포함되어 있지 않은 상황임. 이에 새로 드러난 의혹 및 김건희와 그 측근들에 대한 고소·고발사건을

수사대상에 추가하고자 함.

또한 현행법의 경우 ‘관련 사건’에 대한 규정이 없는바, 관련사건 범위에 대한 해석상의 논란을 줄이기 위해 정의규정을 신설하고자 함

아울러, 이와 같이 김건희 및 그 측근들과 관련된 광범위하고 중대한 사안을 조사·공소유지하는 데에는 인적 자원이 부족하다는 지적이 지속되어 왔음. 특히 방대한 수사기록 검토, 증거분석, 관련자 조사 및 공판 준비 등 복합적인 업무를 수행하기 위해서는 다수의 전문인력이 필요하나, 현행 파견인원 한도는 수사 효율성과 신속성 확보에 한계가 있음. 또한, 김건희에 대한 사건이 광범위하고 점차 늘어나고 있는 상황이라 진상규명에는 기간이 부족하다는 지적이 있음.

이에 수사기간 연장횟수를 늘려 특검 수사의 실효성을 제고하고자 하며, 특별검사보를 기존 4명에서 6명으로, 파견검사의 상한을 40명에서 70명으로 확대하여 특별검사의 수사와 공판 업무를 충실히 지원할 수 있도록 함으로써, 김건희 및 그 측근들의 국정농단 및 비리에 관한 진상규명과 공소유지의 실효성을 제고하고자 함.

또한 파견검사도 특별검사의 지휘에 따라 특별검사 및 특별검사보의 재정없이 공소유지가 가능하게 함으로서 원활한 공소유지 및 공소업무 수행을 도모하고자 함.

또한, 현행법은 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하도록 되어 있는 바, 검찰청 법에 의한 검사의 수사 범위 제한으로 인해

검찰의 수사대상이 아닌 범죄가 있을 수 있어 이 경우 다른 법률에 우선하여 국가수사본부가 수사를 하도록 하며, 특별검사의 지휘아래 수사를 완료하도록 함.

아울러 광범위한 김건희특검의 수사대상에 관한 진상규명을 위해서는 이와 관련된 자의 진술, 증언 및 자료제출이 매우 중요한바, 이 법의 수사대상과 관련하여 자수를 하거나, 이 법의 죄를 범한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나, 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해하거나, 사건의 파악에 중요한 진술 또는 증언을 할 경우 그 형을 감면해주는 조항을 신설하고자 함

주요내용

- 가. 수사대상에 새로 드러난 의혹(관봉권 떠지와 관련된 수사기관의 은폐 사건, 김건희 및 그 측근의 MBC 및 YTN에 대한 경영간섭 및 탄압 의혹 사건) 및 김건희와 그 측근들에 대한 고소·고발 사건을 추가함(안 제2조제1항제14호, 제17호 및 제18호)
- 나. 관련사건 범위에 대한 해석상의 논란을 줄이기 위해 ‘정의규정’ 신설(안 제2조제3항)
- 다. 파견검사의 상한을 40명에서 70명으로, 파견공무원의 상한을 80명에서 140명으로 확대하여 특별검사의 수사와 공판 업무를 충실히 지원할 수 있도록 함(안 제6조제5항)

- 라. 특별검사보를 현행법상 상한 4명에서 추가적으로 2명을 임명할 수 있게 하여, 특검보 인원 상한을 6명으로 증원(안 제7조제2항)
- 마. 파견검사도 특별검사의 지휘에 따라 특별검사 및 특별검사보의 재정 없이 공소유지가 가능하게 함(안 제7조제8항).
- 바. 특별검사는 제2항의 기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려운 경우에는 1회에 한하여 수사기간을 30일이 연장할 수 있도록 한 규정을, 2회에 걸쳐 연장할 수 있도록 개정함(안 제9조제3항).
- 사. 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 않은 사건을 다른 법률에 불구하고 국가수사본부에게 인계를 하고, 국가수사본부가 특별검사의 지휘 아래 수사를 진행하도록 하도록 함(안 제9조제6항 및 제7항)
- 아. 제2조제1항 각 호의 사건과 관련하여 「형법」이나 그 밖의 법률을 위반한 자가 이 법의 죄를 범한 후 자수한 때, 이 법의 죄를 범한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해한 때, 수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규정하는 주요 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우 그 형을 감경 또는 감면할 수 있도록 하는 조항을 신설함(안 제24조).

Ⅲ. 검토의견

1. 특별검사의 수사대상 확대 및 관련사건 정의 규정 명확화
(안 제2조제1항제14호 신설, 제15호 및 제16호, 제17호
및 제18호 신설, 제19호, 제3항 신설)

현행	개정안
제2조(특별검사의 수사대상 등) ① 이 법에 따른 특별검사의 수사대상은 다음 각 호의 사건 및 그와 관련된 사건에 한정한다. 1. ~ 13. (생략) <u><신설></u>	제2조(특별검사의 수사대상 등) ① -- ----- ----- -----. 1. ~ 13. (현행과 같음) 14. <u>건진법사 자택에서 압수수색한 관봉권 따지 분실 사건 및 이와 관련된 수사기관의 범죄사실 은폐 의혹 사건</u>
14. 제1호부터 제13호까지의 각 사 건과 관련하여 공무원 등이 직무 를 유기하거나 직권을 남용하는 등 수사를 고의적으로 지연·은폐 하거나 비호, 각 사건과 관련하여 증거를 인멸하거나 인멸을 교사하 였다는 의혹 사건	15. -----제14호----- ----- ----- ----- ----- -----
15. 제1호부터 제13호까지의 각 사 건에 대한 조사 및 수사를 윤석열 전 대통령 또는 대통령실 등이 방 해하였다는 의혹 사건 <u><신설></u>	16. -----제14호----- ----- ----- ----- ----- ----- 17. <u>김건희 및 그 측근의 MBC 및 YTN에 대한 경영간섭 및 탄압 의혹 사건</u>

현행	개정안
<u><신 설></u> 16. 제1호부터 제15호까지의 사건 수사 과정에서 인지된 관련 범죄 행위 및 특별검사의 수사를 방해 하는 일체의 행위 ② (생략) <u><신 설></u>	18. 수사대상 제1호부터 제17호까지 의 각 사건에 관하여 윤석열 전 대통령, 김건희, 명태균, 건진법사 를 상대로 제기된 고소·고발 사 건 19. -----제18호----- ----- ----- ----- ② (현행과 같음) ③ 이 법에서 “관련 사건”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것 을 말한다. 1. 1명이 범한 여러 건의 죄 2. 여러 사람이 공동으로 범한 죄 3. 여러 사람이 동시에 같은 장소에 서 범한 죄 4. 범인은닉죄, 증거인멸죄, 위증죄, 허위감정통역죄 또는 장물에 관 한 죄와 그 본범의 죄 5. 제2조제1항 각 호의 사건과 관련 하여 영장에 의해 확보한 증거물 을 공동으로 하는 범죄 6. 이 사건 범죄수익의 원인 또는 그 처분으로 인한 「형법」 제129 조부터 제133조까지, 제355호 및 제356조의 죄 7. 「형법」 제19조에 따른 독립행위 로서 경합하는 범죄

현행	개정안
	8. 제2조제1항 각 호의 사건과 관련하여 1개의 목적을 위하여 동시 또는 수단결과의 관계에서 행하여진 범죄

- 개정안은 특별검사의 수사대상으로 ‘건진법사 자택에서 압수수색한 관봉권 띠지 분실 사건 및 이와 관련된 수사기관의 범죄사실 은폐 의혹 사건’(안 제2조제1항제14호 신설), ‘김건희 및 그 측근의 MBC 및 YTN에 대한 경영간섭 및 탄압 의혹 사건’(안 제2조제1항제17호 신설) 및 ‘수사대상 제1호부터 제17호까지의 각 사건에 관하여 윤석열 전 대통령, 김건희, 명태균, 건진법사를 상대로 제기된 고소·고발 사건(안 제2조제1항제18호 신설)을 추가하고,

이 법에서 규정되어 있는 “관련 사건”의 정의를 명확화하려는 것임 (안 제2조제3항 신설).

- 개정안의 제안이유에 따르면, 김건희 특검은 도이치모터스 주가조작 의혹, 삼부토건 주가조작 의혹, 명태균씨가 연루된 공천 개입 의혹을 비롯해 수사대상이 16개로 매우 방대하고, 각 수사대상마다 서희건설 청탁 사건, 통일교 뇌물수수 및 정치관여사건 등 새로운 인지사건과 의혹도 늘어나고 있으며,

최근에 드러난 관봉권 떠지 분실사건 및 이에 대한 수사 은폐의혹 사건에 대해서는 수사대상에 명확히 포함되어 있지 않은 상황이므로 이에 새로 드러난 의혹 및 김건희와 그 측근들에 대한 고소·고발 사건을 수사대상에 추가하고,

현행법상 관련 사건에 대한 정의가 없어, 관련사건 범위에 대한 해석상의 논란을 줄이기 위해 이를 명확화하려는 취지인 것으로 이해됨.

- 참고로, 헌법재판소는 특별검사에 의한 수사대상을 어느 범위로 할 것인지는 국민을 대표하는 국회가 검찰 기소독점주의의 적절성, 검찰권 행사의 통제 필요성, 특별검사제도의 장단점, 당해 사건에 대한 국민적 관심과 요구 등 제반 사정을 고려하여 결정할 문제로서 그 판단에는 본질적으로 국회의 폭넓은 재량이 인정된다고 결정한 바 있음.¹⁾

1) 헌법재판소 2008. 1. 10. 2007헌마1468 결정

2. 특별검사보, 파견검사·공무원 수 확대 및 수사기간 연장
(안 제6조제5항, 제7조제2항 신설 및 제3항부터 제7항까
지, 제9조제3항, 제15조제1항제2호 및 제3항 단서)

[illegible]

현행	개정안
② ~ ⑥ (생략) <신설> 제9조(수사기간 등) ① · ② (생략) ③ 특별검사는 제2항의 기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려운 경우에는 <u>1회에 한정하여 수사기간을 30일 연장할 수 있고,</u> 그 사유를 대통령과 국회에 수사기간 만료 3일 전까지 서면으로 보고하여야 한다. ④ ~ ⑦ (생략) 제15조(해임 등) ① 대통령은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 특별검사 또는 특별검사보를 해임할 수 없다.	<u>추천받아 그 중 2명을 특별검사보로 임명하여야 한다. 대통령은 요청을 받은 날로부터 5일 이내에 그 후보자 중에서 2명을 특별검사보로 임명하여야 하며, 대통령이 특별검사보 임명을 하지 아니할 경우에는 제3조제5항을 준용한다.</u> ③ ~ ⑦ (현행 제2항부터 제6항까지와 같음) ⑧ (생략) 제9조(수사기간 등) ① · ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- -----<u>2회에 한하여 수사기간을 각 30일 연장</u>----- ----- ----- -----. ④ ~ ⑦ (생략) 제15조(해임 등) ① ----- ----- ----- -----.

현행	개정안
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 특별검사가 그 직무수행을 위하여 또는 <u>제7조제6항에</u> 따라 필요하다고 인정하여 대통령에게 특별검사보의 해임을 요청하는 경우	2. ----- ----- <u>제7조제7항에</u> ----- ----- -----
3. 4. (생략)	3. 4. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
③ 대통령은 특별검사보가 사망하거나 특별검사보를 해임한 경우에는 지체 없이 제7조제1항에 따라 후임 특별검사보를 임명하여야 한다. 다만, 제1항제2호(<u>제7조제6항에</u> 따른 경우로 한정한다)에 따라 특별검사보를 해임한 경우에는 그러하지 아니하다.	③ ----- ----- ----- ----- ----- <u>제7조제7항에</u> ----- ----- -----.
④ (생략)	④ (현행과 같음)

- 개정안은 현행법상 대통령이 임명하는 4명의 특별검사보에 더하여 추가로 특별검사가 4명의 특별검사보후보자를 추천해 그 중 대통령이 5일 이내에 2명을 특별검사보로 임명하게 하고(안 제7조제2항 신설),
- 현행 ‘40명 이내’로 규정되어 있는 파견검사의 수를 ‘70명 이내’로 확대하며, 현행 ‘80명 이내’로 규정되어 있는 파견공무원의 수(파견검사 제외)를 ‘140명 이내’로 확대하고(안 제6조제5항),

현행 ‘1회에 한정’하여 수사기간을 30일 연장할 수 있도록 하는 것을 ‘2회에 한’하여 수사기간을 각 30일 연장할 수 있도록 수사기간을 연장하려는 것임(안 제9조제3항).

- 현행법상 **특별검사보**는 특별검사의 지휘·감독에 따라 사건의 수사 및 공소제기된 사건의 공소유지 등을 수행하고, 특별수사관 및 관계 기관으로부터 파견받은 공무원에 대해 지휘·감독하는 역할을 수행함(법 제7조제2항).

현재는 특별검사가 「법원조직법」 제42조제1항 각 호의 직²⁾에 7년 이상 있던 사람(2개 이상의 직위에 재직 시 재직연수 합산) 중에서 8명의 특별검사보후보자를 선정해 대통령에게 특별검사보로 임명할 것을 요청하면, 대통령이 8명의 후보자 중 4명을 임명하도록 규정되어 있음(법 제7조제1항).

그런데, 개정안의 제안이유에 따르면 김건희 및 그 측근들과 관련된 광범위하고 중대한 사안을 조사·공소유지 하는 데에는 인적 자원이 부족하다는 지적이 있어, 특별검사보를 추가로 늘리려는 취지인 것으로 이해됨.

2) 「법원조직법」 제42조(임용자격) ① 대법원장과 대법관은 20년 이상 다음 각 호의 직(職)에 있던 45세 이상의 사람 중에서 임용한다.

1. 판사·검사·변호사

2. 변호사 자격이 있는 사람으로서 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 그 밖의 법인에서 법률에 관한 사무에 종사한 사람

3. 변호사 자격이 있는 사람으로서 공인된 대학의 법률학 조교수 이상으로 재직한 사람

- 상설특검법 및 16차례의 개별특검법의 경우 특별검사보 임명 이후 추가로 특별검사보를 특별검사로부터 추천받아 대통령이 임명한 사례는 없는 것으로 파악되나,

구체적으로 열거된 수사대상이 13개³⁾인 현행법에 따른 특별검사보의 인원(4명)은 구체적으로 열거된 수사대상이 8개⁴⁾인 「윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」에 따른 특별검사보의 인원(6명)보다 적는데,

동 특검에서 수사하고 있는 광범위하고 중대한 사안에 대한 수사 및 공소유지를 담당할 특검보를 늘릴지 여부는 현행법의 제정 목적, 개정안에서 특검의 수사 대상을 추가하고 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 결정할 사항으로 보임.

- 다만 개정안이 입법화될 경우, 현행법 제15조제3항은 법 제7조제1항에 따라 임명된 특별검사보의 사망·해임 시 대통령의 특별검사보 재임명에 대해서만 규정되어 있어, 개정안 제7조제2항에 따라 추가로 임명된 특별검사보가 사망하거나 해임된 경우 재임명 규정을 마련할 필요가 있는지에 대한 논의가 필요할 것으로 보임.

3) 현행법 제2조제1항제1호부터 제13호까지는 구체적인 의혹사건이 열거되어 있고, 같은 항 제14호부터 제16호까지는 상기한 13건의 사건에 관련된 의혹사건 또는 행위 등이 규정되어 있음.

4) 「윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호부터 제8호까지는 구체적인 혐의 사건이 열거되어 있고, 같은 항 제9호부터 제11호까지는 상기한 8건의 사건에 관련된 혐의사건 등의 사건이 규정되어 있음.

- 한편, 현행법은 특별검사가 직무 수행에 필요한 경우 80명 이내의 특별수사관을 임명할 수 있고(법 제7조제3항), 대검찰청, 고위공직자범죄수사처, 경찰청 등 관계기관에 최대 40명의 파견검사와 최대 80명의 파견공무원(파견검사 제외)을 요청할 수 있다고 규정하고 있으며(법 제6조제5항),

수사기간은 원칙적으로 90일 이내로 규정되어 있으나(법 제9조제2항), 90일 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려운 경우에는 1회에 한정하여 30일 연장할 수 있고(법 제9조제3항), 그럼에도 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하기 어려운 경우는 대통령의 승인을 통해 1회에 한정해 추가로 30일 연장할 수 있다고 규정되어 있음(법 제9조제4항).

- 그런데, 제안이유에 따르면 현행법에 따른 특검은 도이치모터스 주가조작 의혹, 삼부토건 주가조작 의혹, 명태균씨가 연루된 공천 개입 의혹을 비롯해 수사대상이 13개로 방대하고, 각 수사대상마다 서회건설 청탁 사건, 통일교 뇌물수수 및 정치관여사건 등 새로운 인지사건과 의혹도 늘어나 점점 수사량이 확대됨에 따라 수사인력과 수사기간의 연장이 필요하다는 지적이 제기되고 있어, 파견검사 및 파견공무원 수를 확대하고 수사기간도 연장하려는 취지로 이해됨.

- 현행법에 따른 특별검사의 조직 규모(205명 이내)는 구체적으로

열거된 수사대상이 8개인 「윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」에 따른 조직 규모인 267명 이내(특별검사보 6명, 특별수사관 100명 이내, 파견검사 60명 이내, 파견공무원(파견검사 제외) 100명 이내)보다 적고, 최장 수사기간(150일 이내⁵⁾)은 같음.

- 현행법에 따라 동 특검이 2025년 7월 2일 수사를 시작해 최장 150일⁶⁾ 동안 수사가 가능한 상황에서, 개정안대로 2회에 한해 수사기간을 30일 연장(+30일)할 수 있을 경우 최장 180일⁷⁾동안 수사가 가능할 것으로 보임.
- 파견검사 및 파견공무원의 수를 확대하고, 수사기간을 연장할지 여부는 현행법의 제정 목적, 개정안에서 특검의 수사 대상을 추가하고 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 결정할 사항으로 보임.

5) 원칙 90일, 연장 30일, 재연장 30일(준비기간 제외 기준)

6) 원칙 90일, 연장 30일, 재연장 30일(준비기간 제외 기준)

7) 원칙 90일, 연장 60일(30일+30일), 재연장 30일(준비기간 제외 기준)

<2025년 6월 시행된 3개 특검의 규모 및 수사기간>

구 분		내란 특검법	현행법	순직해병 특검법
특검 규모	합계	267명 이내	205명 이내	105명 이내
	특별검사	1명	1명	1명
	특별검사보	6명	4명	4명
	파견검사	60명 이내	40명 이내	20명 이내
	파견공무원	100명 이내	80명 이내	40명 이내
	특별수사관	100명 이내	80명 이내	40명 이내
수사 개시일		2025. 6. 18.	2025. 7. 2.	2025. 7. 2.
수사 기간 (준비 기간 제외 기준)	합계	150일 이내	150일 이내	120일 이내
	원칙	90일 이내	90일 이내	60일 이내
	연장	30일 (대통령·국회 보고)	30일 (대통령·국회 보고)	30일 (대통령·국회 보고)
	재연장	30일 (대통령 승인)	30일 (대통령 승인)	30일 (대통령 승인)

3. 파견검사의 공소유지권 명확화(안 제7조제8항 신설)

현행	개정안
제7조(특별검사보와 특별수사관) ① ~ ⑦ (생략) <u><신설></u>	제7조(특별검사보와 특별수사관) ① ~ ⑦ (현행과 같음) <u>⑧ 특별검사는 그 직무수행을 위해 필요한 때에 파견검사로 하여금 특별검사의 지휘·감독 하에 특별검사 및 특별검사보의 재정없이 공소유지를 담당하게 할 수 있다.</u>

- 개정안은 특별검사의 지휘·감독 하에 파견검사가 특별검사와 특별검사보의 재정(在廷)없이 법정에서 공소유지를 담당할 수 있도록 명확화하려는 것임(안 제7조제8항 신설).
- 특별검사는 현행법 제2조제1항 각 호에 따른 수사대상에 관한 수사와 공소제기 여부의 결정 및 공소유지 권한이 있고⁸⁾, 특별검사보는 특별검사의 지휘·감독에 따라 수사 및 공소제기 된 사건의 공소유지를 담당하도록 함⁹⁾.

8) 「순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률」 제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등) ① 특별검사의 직무범위는 다음 각 호와 같다.

1. 제2조제1항 각 호의 사건에 관한 수사와 공소제기 여부의 결정 및 공소유지(공소유지의 경우 이미 재판이 진행 중인 사건에 대한 공소취소 여부도 포함한다)
2. 제7조에 따라 임명된 특별검사보 및 특별수사관과 관계 기관으로부터 파견받은 공무원에 대한 지휘·감독

9) 「순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률」 제7조(특별검사보와 특별수사관) ② 특별검사보는 특별검사의 지휘·감독에 따라 제2조제1항 각 호의 사건과 관련된 수사 및 공소제기된 사건의 공소유지를 담당하고 특별수사관 및 관계 기관으로부터 파견받은 공무원에 대한 지휘·감독을 한다.

현행법상 파견검사는 특별검사 또는 특별검사보로부터 지휘·감독을 받도록 규정되어 있을 뿐, 공소유지를 담당할 수 있는지에 대한 명확한 규정이 없음.

- 이와 관련하여 대법원(대법원 2019. 8. 29. 선고 2018도13792)은 「박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률」에서 정한 파견검사는 특별검사 또는 특별검사보의 지휘·감독을 받아 공소유지에 관여할 수 있다라고 판단한 원심에 대하여, 특검법 관련 규정의 해석, 특별검사와 파견검사의 권한 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다고 판시한 바 있음.¹⁰⁾
- 이에 개정안은 상기한 대법원 전원합의체 판결의 취지에 따라 특별검사의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이도

10) 대법원 2019. 8. 29 선고 2018도13792 전원합의체 판결 일부 발췌

1. 소송절차의 위법 여부와 피고인 2의 업무수첩과 진술(이하 '피고인 2의 업무수첩 등'이라 한다)의 증거능력 인정 여부
 가. 피고인 1에 대한 소송절차의 위법 여부
 1) 원심은 다음과 같이 판단하였다.
 (생략)
 라) 박◆혜 정부의 ○○○ 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률(이하 '특검법'이라 한다)에서 정한 파견검사는 특별검사 또는 특별검사보의 지휘·감독을 받아 공소유지에 관여할 수 있다.
 2) 원심판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 피고인 1의 상고이유 주장과 같이 대통령의 불소추특권, 죄형법정주의, 유추·확장해석금지, 공소장일본주의, 특검법 관련 규정의 해석, 특별검사와 파견검사의 권한, 공소권 남용, 피고인의 방어권, 무죄추정의 원칙, 공정하고 신속한 재판을 받을 권리 등 형사소송절차와 피고인의 권리 등에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

파견검사가 법정에서 공소유지를 할 수 있도록 법률에 명확히
규정하려는 취지인 것으로 이해됨.

5. 수사기간 종료 후 사건의 국가수사본부 인계 (안 제9조제6항 및 제7항)

현행	개정안
제9조(수사기간 등) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 특별검사는 수사기간 이내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 수사기간 만료일부터 3일 이내에 <u>사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 한다.</u> 이 경우 비용지출 및 활동내역 등에 대한 보고에 관하여는 제17조를 준용하되, 그 보고기간의 기산일은 사건인계일로 한다.	제9조(수사기간 등) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ ----- ----- ----- ----- <u>다른 법률에</u> <u>우선하여 이 법에 따라 사건을 국가</u> <u>수사본부에 인계하여야 한다.</u> ----- ----- ----- ----- -----.
⑦ 제6항에 따라 사건을 인계받은 <u>관할 지방검찰청 검사장은</u> 신속하게 수사를 완료하여 공소제기 여부를 결정하고 공소제기된 사건의 공소유지를 담당한다. 이 경우 사건의 처리보고에 관하여는 제11조를 준용한다.	⑦ ----- <u>국가수사본부장은 특별검사의 지휘</u> <u>하에</u> ----- ----- ----- -----.

- 개정안은 특별검사가 수사 기간 내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우, 현행 수사기간 만료일부터 3일 이내에 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 한다고 규정된 것을 다른 법률에 우선하여 이 법에 따라 국가수사본부에

인계하도록 하고(안 제9조제6항),

사건을 인계 받은 국가수사본부장은 특별검사의 지휘 하에 신속히 수사를 완료하여 공소제기 여부를 결정하고 공소제기된 사건의 공소유지를 담당하도록 하려는 것임(안 제9조제7항).

○ 상설특검법¹¹⁾ 및 현행법은 특별검사가 수사기간 내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 수사기간 만료일부터 3일 이내에 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 함을 규정하고 있음.

○ 그런데, 개정안의 제안이유에 따르면 「검찰청법」¹²⁾에 의한 검사의 수사 범위 제한으로 인해 검찰의 수사대상이 아닌 범죄가 있을 수 있어, 관할 지방검찰청 검사장이 인계받더라도 수사 진행에 제약

11) 「특별검사의 임명 등에 관한 법률」 제10조(수사기간 등) ⑤ 특별검사는 수사기간 내에 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 수사기간 만료일로부터 3일 이내에 사건을 관할 지방검찰청 검사장에게 인계하여야 한다. 이 경우 비용지출 및 활동내역 등에 대한 보고에 관하여는 제17조를 준용하되, 그 보고기간의 기산일은 사건인계일로 한다.

12) 「검찰청법」 제4조(검사의 직무) ① 검사는 공익의 대표자로서 다음 각 호의 직무와 권한이 있다.

1. 범죄수사, 공소의 제기 및 그 유지에 필요한 사항. 다만, 검사가 수사를 개시할 수 있는 범죄의 범위는 다음 각 목과 같다.

가. 부패범죄, 경제범죄 등 대통령령으로 정하는 중요 범죄

나. 경찰공무원(다른 법률에 따라 사법경찰관리의 직무를 행하는 자를 포함한다) 및 고위공직자범죄수사처 소속 공무원(「고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률」에 따른 파견공무원을 포함한다)이 범한 범죄

다. 가목·나목의 범죄 및 사법경찰관이 송치한 범죄와 관련하여 인지한 각 해당 범죄와 직접 관련성이 있는 범죄

2. 범죄수사에 관한 특별사법경찰관리 지휘·감독

3. 법원에 대한 법령의 정당한 적용 청구

4. 재판 집행 지휘·감독

5. 국가를 당사자 또는 참가인으로 하는 소송과 행정소송 수행 또는 그 수행에 관한 지휘·감독

6. 다른 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항

이 발생할 우려가 있다는 지적이 제기됨에 따라,

개정안은 이 경우 다른 법률에 우선하여 국가수사본부가 수사를 하도록 하며, 특별검사의 지휘아래 수사를 완료하도록 하려는 취지인 것으로 이해됨.

5. 형벌 등의 감면 규정 신설(안 제24조 신설)

현행	개정안
<신설>	제24조(형벌 등의 감면) 제2조제1항 각 호의 사건과 관련하여 「형법」이나 그 밖의 법률을 위반한 자가 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다. 1. 이 법의 죄를 범한 후 자수한 때 2. 이 법의 죄를 범한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해한 때 3. 수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규정하는 주요 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의 범죄로 처벌되는 경우

- 개정안은 특별검사의 수사대상 사건과 관련하여 「형법」이나 그 밖의 법률을 위반한 자가 ‘이 법의 죄를 범한 후 자수할 때’, ‘이 법의 죄를 범한 자가 이 법의 죄를 범한 타인을 고발하거나 타인이 이 법의 죄를 범하는 것을 방해한 때’ 및 ‘수사·재판절차에서 해당 사건에 관한 다른 사람의 범죄를 규정하는 주요 진술 또는 증언이나, 그 밖의 자료제출행위 또는 범인검거를 위한 제보와 관련하여 자신의

범죄로 처벌되는 경우' 그 형을 감경 또는 면제할 수 있도록 하려는
것임(안 제24조 신설)

- 개정안의 제안이유에 따르면, 이 사건에 관한 진상규명을 위해서는
이와 관련된 자의 진술, 증언 및 자료제출이 매우 중요하나 현행
법에는 자수 등에 대한 형의 감면규정이 마련되어 있지 않아 처벌을
감수하고 진술하기가 쉽지 않다는 지적이 제기됨.

이에 개정안은 안 제24조를 신설함으로써 동 특검법의 제정 목적에
따른 진상규명 및 수사를 원활히 하려는 취지인 것으로 이해됨.

문 의 처
02) 6788-5060

※ 참고자료

1. 개별사건에 관한 특별검사법 제정·시행 연혁

법 률 명	본회의 의결일	공포일·시행일
윤석열 전 대통령 등에 의한 내란·외환 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률	2025.6.5.	2025.6.10.
김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률	2025.6.5.	2025.6.10.
순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률	2025.6.5.	2025.6.10.
공군 20전투비행단 이에람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률	2022.4.15.	2022.4.26.
드루킹의 인터넷상 불법 댓글 조작 사건과 관련된 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률	2018.5.21.	2018.5.29.
박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률	2016.11.17	2016.11.22.
이명박 정부의 내국동 사저부지 매입의혹사건 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률	2012.9.3.	2012.9.21.
2011.10.26 재보궐선거일 중앙선거관리위원회와 박원순 서울시장 후보 홈페이지에 대한 사이버테러 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률	2012.2.9.	2012.2.22.
검사 등의 불법자금 및 향응수수사건 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률	2010.6.29.	2010.7.12.
한나라당 대통령후보 이명박의 주가조작 등 범죄혐의의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률	2007.12.17.	2007.12.28.
삼성 비자금 의혹 관련 특별검사의 임명 등에 관한 법률	2007.11.23.	2007.12.10.
한국철도공사 등의 사할린 유전개발사업 참여관련 의혹사건 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률	2005.6.30.	2005.7.21.
노무현대통령의측근최도술·이광재·양길승관련권력형비리의혹사건등의진상규명을위한특별검사의임명등에관한법률	2003.11.10.	2003.12.6.
남북정상회담관련대북비밀송금의혹사건등의진상규명을위한특별검사임명등에관한법률	2003.2.26.	2003.3.15.
주식회사지앤지대표이사이용호의주가조작·횡령사건및이와관련된정·관계로비의혹사건등의진상규명을위한특별검사의임명등에관한법률	2001.11.22.	2001.11.26.
한국조폐공사노동조합파업유도및전검찰총장부인에대한옷로비의혹사건진상규명을위한특별검사의임명등에관한법률	1999.9.20.	1999.9.30.

* 역대 특별검사법의 주요 내용 비교는 [참고자료2] 참조

** 상설특검법에 따른 특별검사 임명은 2021. 4. 23. 세월호 참사 진상규명 특별검사로 이현주 변호사를 임명한 경우 1건이 있음.

2. 역대 특별검사법 주요내용 비교

구분	조폐공사·산업 및 에너지특검법	이용호 특검법	대북송금 특검법	측근비리 특검법	사할린유전 특검법	삼성비자금 특검법	BBK 특검법	검사등 불법자금 특검법	D-DOS 특검법	내국동 사저부지 특검법	상설특검법	최순실등 국정농단 특검법	드루킹 특검법	이여람 중사 특검법	내란 특검법	김건희 특검법	해병대원 특검법
임 명	①국회의장의 임명요청 (교섭단체 대표의원과 협의) -법시행일 부터 2일 이내			①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 2일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 2일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 2일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 2일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 2일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 3일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 3일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 3일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 3일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 3일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 3일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 2일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 2일 이내	①국회의장의 임명요청 -법시행일 부터 2일 이내
	②대통령의 특검후보자 추천 의뢰 -3일 이내			②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -2일 이내	②대통령의 특검후보자 추천 의뢰 -2일 이내	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -지체없이	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내 (미의뢰 시 국회의장이 의뢰)	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -3일 이내 (미의뢰 시 국회의장이 의뢰)	②대통령의 특검후보자 추천의뢰 -2일 이내 (미의뢰 시 국회의장이 의뢰)
	③대한변협 의 특검후보자 2인 추천 -7일 이내	(좌동)	(좌동)	③대한변협 의 특검후보자 2인 추천 -7일 이내	③대법원장의 특검후보자 2인 추천 -7일 이내	③대한변협 의 특검후보자 2인 추천 -7일 이내	③대법원장의 특검후보자 2인 추천 -3일 이내	③대법원장의 특검후보자 2인 추천 -3일 이내	③대법원장의 특검후보자 2인 추천 -5일 이내	③민주통합당 의 특검후 보자 2인 추천 -5일 이내	③ 특검 후보 추천 위 특검후보자 2인 추천 -5일 이내	③더불어민주 당·국민의 당의 특검 후보자 2인 추천 -5일 이내	③자유한국당 ·바른미래당 ·평화정의 의 의원모 의 의원모 일이 대한 변협 추천 4인 중 특 검 후보자 2인 추천 -5일 이내	③ 교섭 단체 합의로 법 원 행정 처 장 및 대 한변협 회 장이 각각 2인씩 추천 한 4인 중 특검후보자 2인 추천 -5일 이내	③ 더불어민 주당 및 의석 수가 가장 많은 비교설단 체가 특검 후보자 2인 추천 -3일 이내	③ 교섭단체 중 윤석열 전 대통령이 소속된 적 없는 정당 및 의석 수가 가장 많은 비교 설단체가 특검후보자 2인 추천 -3일 이내	③ 더불어민 주당 및 의석 수가 가장 많은 비교설단 체가 특검 후보자 2인 추천 -5일 이내
	④대통령의 임명 -3일 이내			④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내	④대통령의 임명 -3일 이내 (임명하지 않 을 경우 연장 자 임명)	④대통령의 임명 -3일 이내 (임명하지 않 을 경우 연장 자 임명)	④대통령의 임명 -3일 이내 (임명하지 않 을 경우 연장 자 임명)

구분	조폐공사·산업 및 오토비특검법	이용호 특검법	대북송금 특검법	촉근비리 특검법	사할린유전 특검법	삼성비자금 특검법	BBK 특검법	검사등 불법자금 특검법	D-DOS 특검법	내국동 사저부지 특검법	상설특검법	최순실등 국정농단 특검법	드루킹 특검법	이예람 중사 특검법	내란 특검법	김건희 특검법	해병대원 특검법
일반	자격	15년 이상 법조경력 변호사	(좌동)	(좌동)	10년 이상 법조경력 변호사	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	15년 이상 법조경력 변호사	15년 이상 판사 검사 법조경력 변호사 또는	15년 이상 법조경력 변호사	15년 이상 법조경력 변호사	①15년 이상 법 조 경 력 판사·검사· 변호사 ②15년 이상 변호사 자 격 보유하고 공공기 관 등에서 법률 관련 사무 종사 또는 대학 의 법률학 조교수 이 상 재직	(좌동)	(좌동)
	결격사유	①공무원 ②법 시행 전 1년6월 이 내에 공무원 이었던자 ③정당 당적 가진자 ④공무원 결격자	①공무원 ②시행일 1년 이내 공무원 이었던 자 ③정당 당적 가진자 ④공무원 결격자	(좌동)	(좌동)	①공무원 ②시행일 1년 이내 공무원 이었던 자 ③정당 당적 가진자, 가 진적 있는자 ④공무원 결격자	(좌동)	①공무원 ②시행일 1년 이내 공무원 이었던 자 ③정당 당적 가진자 ④공무원 결격자	(좌동)	(좌동)	①공무원 ②시행일 1년 이내 공무원 이었던 자 ③정당 당적 가진자, 가 졌던 자 ④공무원 결격자	①국민이 아닌 자 ②공무원 ③특검임명 전 1년 이내 공무원 이 었던 자 ④정당 당적 가진자 또는 특검임 명전 1년 이내에 당적 가졌던 자 ⑤공직선거 (예비)후보자 등록한 사람 ⑥공무원 결격자	(좌동) + 정당의 당적을 가졌던 자	(좌동)	①국민이 아닌 자 ②공무원 ③특검임명 전 1년 이내 대통령 비 서실 소속 공무원 및 검사직에 있었던 자 ④정당 당적 가진자 또는 가졌던 자 ⑤공직선거 (예비)후보자 등록한 사람 ⑥공무원 결격자	(좌동)	①국민이 아닌 자 ②공무원 ③특검임명 전 1년 이내 공무원 이 었던 자 ④정당 당적 가진자 또는 가졌던 자 ⑤공직선거 (예비)후보자 등록한 사람 ⑥공무원 결격자
	특별 검사보	①10년 이상 법 조 경 력 변호사	①10년 이상 법 조 경 력 변호사	(좌동)	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	(좌동)	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	①7년 이상 법 조 경 력 변호사	(좌동)

구분	조폐공사사업 및 오토비특검법	이용호 특검법	대북송금 특검법	측근비리 특검법	사할린유전 특검법	삼성비자금 특검법	BBK 특검법	검사등 불법자금 특검법	D-DOS 특검법	내국동 사저부지 특검법	상설특검법	최순실등 국정농단 특검법	드루킹 특검법	이여람 중사 특검법	내란 특검법	김건희 특검법	해병대원 특검법
	②특별검사의 2인 임명 요청 ③대통령의 1인 임명	②특별검사의 4인 임명 요청 ③대통령의 2인 임명		②특별검사의 6인 임명 요청 ③대통령의 3인 임명	②특별검사의 4인 임명 요청 ③대통령의 2인 임명	②특별검사의 6인 임명 요청 ③대통령의 3인 임명 (판·검·사 비경력자 1인 이상)	②특별검사의 10인 임명 요청 ③대통령의 5인 임명 (판·검·사 비경력자 2인 이상)	②특별검사의 6인 임명 요청 ③대통령의 3인 임명 (판·검·사 비경력자 1인 이상)		②특별검사의 임명요청 (후보자 6인) ③대통령의 2인 임명	②특별검사의 임명요청 (후보자 4인) ③대통령의 2인 임명	②특별검사의 임명요청 (후보자 8인) ③대통령의 4인 임명	②특별검사의 임명요청 (후보자 6인) ③대통령의 3인 임명	②특별검사의 임명요청 (후보자 4인 이내) ③대통령의 4인 이내 임명	②특별검사의 임명요청 (후보자 8인) ③대통령의 6인 임명	②특별검사의 임명요청 (후보자 8인) ③대통령의 4인 임명	
특별 수사관	특별검사가 사건당 12인 이내 임명	특별검사가 16인 이내 임명	(좌동)	특별검사가 사건당 16인 이내 임명	특별검사가 20인 이내 임명	특별검사가 30인 이내 임명	특별검사가 40인 이내 임명	특별검사가 40인 이내 임명	(좌동)	특별검사가 30인 이내 임명	특별검사가 30인 이내 임명	특별검사가 40인 이내 임명	특별검사가 35인 이내 임명	특별검사가 40인 이내 임명	특별검사가 100인 이내 임명	특별검사가 80인 이내 임명	특별검사가 40인 이내 임명
권한	①수사협조 요청권 ②인력지원 요청권 - 파견검사 2인 이내, 파견공무원 10인 이내 ③참고인 동행명령권 (2회 이상 불 응시)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 3인 이내, 파견공무원 15인 이내 (불응시 징계 요청권) ③참고인 동행명령권	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 3인 이내, 파견공무원 15인 이내 (불응시 징계 요청권) ③참고인 동행명령권	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 3인 이내, 파견공무원 20인 이내 (불응시 징계 요청권) ③참고인 동행명령권	(좌동)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 3인 이내, 파견공무원 40인 이내 (불응시 징계 요청권) ③참고인 동행명령권	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 10인 이내, 파견공무원 50인 이내 (불응시 징계 요청권) ③참고인 동행명령권 (위헌)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 10인 이내, 파견공무원 50인 이내 (불응시 징계 요청권)	(좌동)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 10인 이내, 파견공무원 30인 이내 (불응시 징계 요청권)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 5인 이내, 파견공무원 30인 이내 (불응시 징계 요청권. 단, 파견요청 전 관계기관장과 협의 의무)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 20인 이내, 파견공무원 40인 이내 (불응시 징계 요청권)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 13인 이내, 파견공무원 35인 이내 (불응시 징계 요청권)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 10인 이내, 파견공무원 30인 이내 (불응시 징계 요청권)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 60인 이내, 파견공무원 100인 이내 (불응시 징계 요청권, 파견 공무원 3명 이상을 공수 처에서 파견 받도록 명시)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 40인 이내, 파견공무원 80인 이내 (불응시 징계 요청권, 파견 공무원 1명 이상을 공수 처에서 파견 받도록 명시)	①수사협조 요청권 (불응시 징계 요청권) ②인력지원 요청권 - 파견검사 20인 이내, 파견공무원 40인 이내 (불응시 징계 요청권, 파견 공무원 10분 의 1 이상을 공수처에서 파견 받도록 명시)
수사 기간	①준비기간: 10일 (수사금지) ②원칙: 30일 ③연장: 30일 (대통령승인) (최장 60일)	①준비기간: 10일 (수사금지) ②원칙: 60일 ③연장: 30+15일 (대통령승인) (최장 105일)	①준비기간: 20일 (수사금지) ②원칙: 70일 ③연장: 30+20일 (대통령승인) (최장 120일)	①준비기간: 20일 ②원칙: 60일 ③연장: 30일 (대통령 보고) (최장 110일)	①준비기간: 20일 ②원칙: 60일 ③연장: 30일 (대통령 보고) (최장 110일)	①준비기간: 20일 ②원칙: 60일 ③연장: 30+15일 (대통령 보고) (최장 125일)	①준비기간: 7일 (수사금지) ②원칙: 30일 ③연장: 10일 (대통령승인) (최장 40일)	①준비기간: 20일 ②원칙: 35일 ③연장: 20일 (대통령승인) (최장 55일)	①준비기간: 20일 ②원칙: 60일 ③연장: 30일 (대통령승인) (최장 90일)	①준비기간: 10일 (수사금지) ②원칙: 30일 ③연장: 15일 (대통령승인) (최장 45일)	①준비기간: 20일 (수사금지) ②원칙: 60일 ③연장: 30일 (대통령승인) (최장 90일)	①준비기간: 20일 ②원칙: 70일 ③연장: 30일 (대통령승인) (최장 120일)	①준비기간: 20일 ②원칙: 60일 ③연장: 30일 (대통령승인) (최장 110일)	①준비기간: 20일 ②원칙: 70일 ③연장: 30일 (대통령승인) (최장 120일)	①준비기간: 20일 (공소 유지 가능 명시) ②원칙: 90일 ③연장: 30일 (대통령 , 국회 보고)	(좌동)	①준비기간: 20일 (수사 진행 가능 명시) ②원칙: 60일 ③연장: 30일 (대통령 , 국회 보고)

구분	조폐공사사업 및 오토비특검법	이용호 특검법	대북송금 특검법	촉근비리 특검법	사할린유전 특검법	삼성비자금 특검법	BBK 특검법	검사등 불법자금 특검법	D-DOS 특검법	내국동 사저부지 특검법	상설특검법	최순실등 국정농단 특검법	드루킹 특검법	이여람 중사 특검법	내란 특검법	김건희 특검법	해병대원 특검법
															④재판장 30일 (대통령승인) (최장 170일)		④재판장 30일 (대통령승인) (최장 140일)
재판 기간	①1심: 3월 ②2심: 2월 ③3심: 2월	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	①1심: 6개월 ②2심: 3개월 ③3심: 3개월	①1심: 3개월 ②2심: 2개월 ③3심: 2개월	(작동)	①1심: 6개월 ②2심: 3개월 ③3심: 3개월	(작동)	(작동)	(작동)
사건 처리 보고	불기소결정, 판 결확정 시 10 일 이내에 대통령과 국 회에 서면보 고	(작동) 특별검사는 수사완료 전 1회에 한하여 중간수사결과 발표 가능	(작동)	(작동) 중간수사발표 규정없음	(작동) 특별검사는 수사완료 전 1회에 한하여 중간수사결과 발표 가능	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	불기소결정, 공소제기, 판결확정 시 10일 이내에 대통령·국회에 서면보고 법무부장관 에게 서면통지	불기소결정, 공소제기, 판결확정 시 10일 이내에 대통령·국회에 서면보고 ※언론브리핑 가능 (피의자 및 수사과정)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)
재판 관할	서울지법 합의부 전속 관할	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	서울중앙지법 합의부 전속 관할	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동) ※ 민간법원 재판권 규정	「형사소송법」 상 관할 ※ 민간법원 재판권 규정	(작동)	서울중앙지법 합의부 전속 관할 ※ 민간법원 재판권 규정
벌칙	①직무수행방해: 5년이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금	①직무수행방해: 5년이하 징역	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	직무수행 방해: 5년이하 징역	①직무수행방해: 5년이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금	①직무수행방해: 5년이하 징역	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)
	②공무상비밀누설: 3년이하 징역 또는 5년 이하 자격정지	②동행명령 거부: 1천만원이하 벌금	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)		②공무상비밀누설: 3년이하 징역 또는 5년 이하 자격정지	②공무상비밀누설: 3년이하 징역, 5년 이하 자격 정지 또는 3천만원이하 벌금	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)
	③수사내용 공표누설: 3년이하 징역 또는 5년이하 자격정지										③수사내용 공표누설: 3년이하 징역 또는 5년이하 자격정지	③수사내용 공표누설: 3년이하 징역, 5년이하 자격 정지 또는 3천만원이하 벌금	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)	(작동)

구분	조폐공사파업 및 오토비특검법	이용호 특검법	대북송금 특검법	측근비리 특검법	사할린유전 특검법	삼성비자금 특검법	BBK 특검법	검사등 불법자금 특검법	D-DOS 특검법	내곡동 사저부지 특검법	상설특검법	최순실등 국정농단 특검법	드루킹 특검법	이에람 중사 특검법	내란 특검법	김건희 특검법	해병대원 특검법
	④동행명령 거부 1천만원이하 벌금											④ 직무수행 중 지 특 정 보 소속관 보고 3년이하 징역, 5년이하 자격 정지 또는 3천만원 이하 벌금	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)	(좌동)

※ 수사최장기간: 170일

※ 특검 최대 규모: 총인원(267인), 특검(1인), 특검보(6인), 파견검사(60인), 파견공무원(100인), 특별수사관(100인)